1. INTRODUCCIÓN

- **CITES**: firmada en Washington el **3-3-1973**, en vigor **1-7-1975**
  - 25 artículos, **185 Partes** (184 Estados + UE, desde julio 2015)
  - España Parte desde el **16-5-1986** (adhesión)
- **Artículo IX**: cada Parte designa Autoridades Administrativas (expiden permisos y certificados, previa consulta a Autoridades Científicas) y Puntos de Introducción Autorizados
- **SOIVRE**: **12 Servicios de Inspección** autorizados
  - Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras, Madrid
  - Resto de Direcciones colaboradoras (Badajoz, Almería, Gijón, Irún)
- **Autoridad Administrativa** para el **Reglamento (CE) 338/97**: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (MITECO)
  - **Real Decreto 986/2021**, en vigor 2-1-2022
  - **Encomienda de gestión** (Resolución de 20-1-2023): verificaciones previas al despacho en frontera por los SOIVRE (Secretaría de Estado de Comercio)
- **Naturaleza**: acuerdo voluntario, vinculante, **ley de mínimos**
  - Medidas internas más estrictas para Apéndices I, II y III
  - Puede restringir especies no incluidas (art. XIV)
- **Especies protegidas**: más de **40.900**, unas **34.310 vegetales**
  - Crecimiento tras **CoP19** (Panamá, 2022) y **CoP20** (Samarkanda, 2025)
  - Clasificación en Apéndices (art. II) según estatus biológico e impacto del comercio
  - Regulación del comercio en arts. III, IV y V
- **Apéndices CITES**
  - **I**: en peligro de extinción (~2%)
    - Comercio prohibido salvo excepciones (investigación, cupos de trofeos, cría en cautividad)
    - Permisos de exportación e importación, sin fines primordialmente comerciales ni perjuicio para la especie
  - **II**: mayoría (~97%), podrían estar en peligro si no se controla, incluye especies "similares"
    - Solo permiso de exportación o certificado de reexportación
    - Importación sin permiso salvo legislación nacional
    - Permitidas las reproducidas artificialmente con certificados
  - **III**: reguladas unilateralmente por una Parte (<1%)
    - Permiso de exportación si procede del país que la incluyó, certificado de origen si procede de otra Parte
- **Anexos UE**: **Reglamento (CE) 338/97** y **Reglamento (CE) 865/2006**, cuatro Anexos con protección decreciente, no coinciden exactamente con los Apéndices
  - Última actualización: **Reglamento (UE) 2023/966** (CoP19), pendiente la de la CoP20

  - **A**: todo el Apéndice I, parte de II y III con medidas más estrictas, algunas no CITES (Directivas de Aves y Hábitats), comercio prohibido en general
  - **B**: resto del Apéndice II, Apéndice I con reservas, algunas del III, no CITES con amenaza ecológica
  - **C**: resto del Apéndice III y Apéndice II con reservas
  - **D**: lista de vigilancia sin equivalente CITES, importaciones supervisadas sin permiso
- **Regla general**: documento apropiado presentado en aduana en punto de entrada o salida
- **Exenciones (art. VII)**: tránsito, Pre-Convención, efectos personales o bienes del hogar, cría en cautividad y reproducción artificial, intercambio entre instituciones científicas

2. ESPECÍMENES DE ORIGEN VEGETAL SUJETOS AL CONVENIO CITES

- **Especie**: especie, subespecie o población geográficamente aislada
- **Espécimen vegetal**: planta viva o muerta, parte (raíces, hojas, madera) o derivado (medicinas, perfumes, tallas) fácilmente identificable, salvo exención expresa
  - En Apéndices II y III se pueden especificar partes o derivados sujetos o exentos
- **Peso**: ~34.310 de 40.900 especies son vegetales, cifras por Apéndice a verificar en la lista vigente de la Secretaría
- **CoP20**: Apéndice I palma chilena (*Jubaea chilensis*), Apéndice II aloes (*Aloe* spp.) y palmas cola de caballo (*Beaucarnea* spp.)
  - Rechazadas: guggul, padauk africano, palo de Brasil
- **Criterio**: grado de amenaza por el comercio, a veces grupos enteros (cactus, orquídeas), a veces subespecie o población
- Apéndice I recolectadas en su hábitat: comercio **prohibido**. Apéndice II: permitido y regulado
- Apéndice I **reproducidas artificialmente** = Apéndice II, mejor alternativa a la recolección silvestre

2.1. Plantas reproducidas artificialmente

- **No es** "cultivo" ni "reproducción vegetal": una planta silvestre trasladada a vivero o cultivada sin cuidado en condiciones seminaturales nunca es reproducida artificialmente
- **Definición**: cultivada en **medio controlado** a partir de semillas, estacas, esquejes, tejidos callosos u otros propágulos exentos, o de plantel parental cultivado
  - Estacas y esquejes: sin material silvestre
  - Medio controlado: no natural, intensivamente manipulado (suelo, fertilización, escarda, riego, vivero)
- **Registro de viveros**: voluntario en Apéndice II, **obligatorio en Anexo A**
- **Códigos de origen**: **A** reproducida artificialmente, **W** silvestre o que no cumple los requisitos

2.2. Híbridos y cultivares

- **Híbridos**: cruce de dos especies o de especie e híbrido
  - **Resolución Conf. 11.11 (Rev. CoP18)**: sujetos a la Convención si algún progenitor está en los Apéndices, aunque no figuren expresamente
  - Híbridos reproducidos artificialmente del Apéndice I sin anotaciones = Apéndice II, con sus exenciones
  - La mayoría con linaje del Apéndice I son artificiales
- **Cultivares**: selecciones artísticas del horticultor (forma, color, pigmentación)
- Híbridos y cultivares: **mismo trato**

2.3. Certificado fitosanitario y otras exenciones

- **Certificado fitosanitario** como certificado de reproducción artificial (art. VII.5) en lugar del permiso de exportación
  - Solo Apéndice II reproducidos artificialmente e híbridos reproducidos artificialmente derivados del Apéndice I
  - Expedido por Autoridad Administrativa, con texto "Reproducido artificialmente según la definición de CITES" y nombre científico
  - Usado por Austria, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Suiza, Corea del Sur
- **Otras exenciones**
  - Cultivos in vitro en envases estériles
  - Semillas, polen y polinias (Apéndices II y III)
  - Flores cortadas reproducidas artificialmente (II y III), salvo híbridos del Apéndice I
  - Derivados químicos y fármacos acabados (p. ej. *Adonis vernalis*), salvo ciruelo africano (*Prunus africana*) que sí se controla
  - Frutos y tallos de *Opuntia* spp., algunos híbridos de cactáceas y *Cyclamen* spp.
  - Híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda*
- **Riesgo**: las exenciones pueden encubrir comercio ilegal, distinguir silvestre de reproducida
  - **Silvestres**: estrés, raíces cortadas, heridas o marcas de insectos, heladas o herbívoros, heterogéneas
  - **Reproducidas**: uniformes, sanas, misma edad y tamaño por taxón, raíces ajustadas al recipiente

3. ESPECIAL REFERENCIA A LAS ESPECIES ORNAMENTALES

- Con las maderables, las de mayor presencia en el comercio
- **Orquídeas** (Orchidaceae): casi todas Apéndice II, predominan híbridos
  - **Paphiopedilum** (asiáticos) y **Phragmipedium** (sudamericanos): Apéndice I
- **Cactus** (Cactaceae): todo el grupo en CITES, algunas en I, mayoría en II
  - Semillas exentas salvo cactus mexicanos y algunas variedades de Madagascar
- **Plantas carnívoras**: *Nepenthes*, *Sarracenia* y venus atrapamoscas (*Dionaea muscipula*, Apéndice II, EEUU), aún se extrae del medio silvestre

- **Campanillas de invierno** (*Galanthus*): ~20 especies, sobre todo Turquía, bulbos, Apéndice II, persiste comercio silvestre
- **Ciclámenes** (*Cyclamen*): 21 especies, Apéndice II
  - *Cyclamen persicum* exento si es reproducido artificialmente
- **Aloes** (*Aloe*): más de 400 especies, África y Madagascar
  - Aloes enanos de Madagascar en I, resto en II, excepto *Aloe vera* (excluido)
- **Euforbias** (*Euphorbia*): ~2.000 especies, solo las suculentas (~700) en CITES
  - Apéndice II, salvo diez en el Apéndice I
- **Cícadas**: mayoría en II, tres géneros en I, persiste recolección silvestre
- **Palmas** (Arecaceae): en II y una en I, la palma trenzada de Madagascar (*Dypsis decipiens*)
- **Helechos arborescentes** (*Dicksonia*, *Cyathea*, *Cibotium*): Apéndice II
  - Troncos talados o raíces secas (medicina china)

4. ESPECIAL REFERENCIA A LAS ESPECIES MADERABLES

- Árboles comercializados por madera o propiedades medicinales
- **Palo de rosa o jacarandá de Brasil** (*Dalbergia nigra*): endémica de Brasil, **Apéndice I**
  - Prohibido salvo reproducidos artificialmente o Pre-Convención
  - Instrumentos musicales de alta gama y muebles de lujo
  - 2008: otras *Dalbergia* en Apéndice III (Honduras, Guatemala, Nicaragua)
  - **CoP17 (2016)**: todo el género *Dalbergia* en los Apéndices
- **Caoba americana** (*Swietenia*): Apéndice II, tres especies
  - *S. humilis*, *S. mahagoni* y *S. macrophylla* (la más relevante, mobiliario, instrumentos, tallas)
- **Cedro rojo** (*Cedrela odorata*, Colombia, Perú, Guatemala) y **sapeli** (*Entandrophragma cylindricum*, Camerún, Congo): madera aserrada para carpintería
- **Ramín** (*Gonystylus*): Apéndice II, bosques pantanosos de Indonesia y Malasia, marcos, molduras, persianas, muebles
- **Ciruelo africano** (*Prunus africana*): Apéndice II, medicinal (próstata) y carpintería interior

5. COMERCIO EXTERIOR DE ESPECÍMENES VEGETALES

- Fuente: **CITES Trade Database**, ejercicio **2023**
- **España**: importaciones concentradas en **maderas**, después partes y derivados y plantas vivas
  - Maderas: palisandro de la India (*Dalbergia latifolia*), sapeli, madera de agar (*Aquilaria crassna*), cedro rojo, palo santo (*Bulnesia sarmientoi*), ébano de Mozambique (*Dalbergia melanoxylon*), palo de rosa de Brasil
  - Medicinales y ornamentales: ciruelo africano, raíz de oro (*Rhodiola rosea*), cícada japonesa (*Cycas revoluta*), cactus (*Astrophytum asterias*, *Ariocarpus fissuratus*)
- **Mundial 2023**: dominan maderas tropicales y ornamentales reproducidas artificialmente (cactáceas, orquídeas)

6. CONCLUSIÓN

- Particularidades frente a fauna: peso de la **reproducción artificial** y relevancia de orquídeas, cactus y maderas tropicales
- **España**: red de viveros y frontera exterior de la UE, destacada en importación de ornamentales y exportación de reproducidas artificialmente
- **SOIVRE** garantiza que el comercio se ajuste a la Convención y a la reglamentación UE